



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000585334

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2152825-02.2017.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante DARCIANE DIAZ DE LIMA, são agravados ADELINA VITÓRIA DOS SANTOS e DONATO MARCELINO DA SILVA.

ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), JOSÉ ROBERTO FURQUIM CABELLA E ANA MARIA BALDY.

São Paulo, 2 de agosto de 2018.

Eduardo Sá Pinto Sandeville
RELATOR
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO Nº: 26.604
AGRV.Nº: 2152825-02.2017.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE – 1ª VFS
JUIZ : FERNANDO FLORIDO MARCONDES
Nº. OR.: 1001351-13.2017.8.26.0481
AGTE. : DARCIANE DIAZ DE LIMA
AGDO. : ADELINA VITÓRIA DOS SANTOS

Ação de alienação parental – Decisão que postergou para depois da realização de estudo psicológico e social a análise do pedido de tutela de urgência objetivando a suspensão do direito de visitas dos avós paternos – Atos de alienação parental que dependem de dilação probatória – Prudente a manutenção do convívio da criança com a família paterna – Decisão mantida – Recurso improvido.

Trata-se de agravo tirado contra decisão que, em ação declaratória de alienação parental, relegou a análise da tutela provisória que busca a suspensão das visitas dos avós para depois da avaliação social e psicológica, forte no argumento de que os agravados realizaram diversas denúncias anônimas alegando abuso sexual e maus tratos, contudo, os procedimentos foram arquivados, já que não foi constatado nada anormal. Aduz que as denúncias são difamatórias e caracterizam alienação parental, pois visam obstar ou dificultar a convivência com a família materna. Por fim, sustenta que as visitas devem ser suspensas visando o melhor interesse da criança.

Recurso processado no efeito devolutivo e respondido.

Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em ação declaratória de alienação parental movida pela agravante em face dos avós paternos de seu filho, a análise do pedido de tutela de urgência com vistas a suspender o direito de visitas dos requeridos foi postergada após a avaliação social e psicológica.

Contra isto se volta o recurso, que não comporta provimento.

Aduz a agravante que todas as acusações de violência sexual sofrida pela criança são inverídicas, até porque nada foi provado. Entende que a real intenção dos avós paternos é a de praticar atos de alienação parental.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ainda que se admita, a princípio, a tutela antecipada de urgência, a decisão agravada diferindo essa apreciação para depois da realização de estudo social e psicológico não se reveste de qualquer ilegalidade, sendo, antes, medida prudente e que respeita o contraditório.

A lei apenas autoriza o juiz a decidir em sede antecipada, o que fica sujeito ao prudente arbítrio do magistrado caso o adiamento de uma decisão possa dar causa ao perecimento do direito, a urgência do caso recomendar e houver elementos suficientes para tanto.

Não é o que se verifica na hipótese.

Certo é que, verídicas ou não, as acusações e denúncias de prática de violência sexual contra a criança são graves.

Porém, a um primeiro momento, não se vislumbra que, a pretexto de proteger a integridade física e psicológica do neto, os agravados promovam atos de alienação parental.

A questão enseja dilação probatória, pelo que prudente aguardar-se a realização dos estudos antes de qualquer afastamento da criança do convívio com a família paterna.

Portanto, fica mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

EDUARDO SÁ PINTO SANDEVILLE
RELATOR